

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 08/09/2026, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada FV Valdefuentes, infraestructuras auxiliares y de evacuación. (Referencia: 2703/01644). [2026/6561]

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:

- Referencia: 2703/01644 (DP: Referencia: PE-726).

- Peticionario: Boedo Solar, S.L. - B88225834.

- Documentación Técnica: Se aporta:

1. Proyecto de Instalación de Planta Solar Fotovoltaica "Valdefuentes" de 1000 kW Conectada a Red. Redactado por Ginés Martínez Pérez, N° Colegiado: 1280 - Cogiti Albacete. Aportan declaración responsable de proyectista como técnico competente y cumplimiento de normativa vigente.

2. Proyecto de Centro de Seccionamiento Independiente de Maniobra Exterior Telemando, Automatizado y Telegestionado alimentado a 20 kV para la conexión a Red de la PSFV "Valdefuentes". Redactado por Ginés Martínez Pérez, N° Colegiado: 1280 - Cogiti Albacete. Aportan declaración responsable de proyectista como técnico competente y cumplimiento de normativa vigente.

3. Proyecto de Línea Mixta de Alta Tensión de 20 kV de Entrada/Salida con doble entronque Aéreosubterráneo para la conexión a la Red de la PSFV "Valdefuentes". Redactado por Ginés Martínez Pérez, N° Colegiado: 1280 - Cogiti Albacete. Aportan declaración responsable de proyectista como técnico competente y cumplimiento de normativa vigente.

4. Anexo de Modificación PSFV "Valdefuentes". Redactado por Ginés Martínez Pérez, N° Colegiado: 1280 - Cogiti Albacete. Aportan declaración responsable de proyectista como técnico competente y cumplimiento de normativa vigente.

- Características técnicas:

Instalación solar fotovoltaica de 1.232,560 kWp (1.417,44 kWp), 1.000 kW de potencia en inversores, compuesta de: 1.736 módulos fotovoltaicos de 710 Wp bifaciales cada uno instalados sobre estructura fija.

4 inversores de 250 kW.

1 CT 1000 kVA.

LSAT 20 kV 192 m.

Centro de seccionamiento.

LSAT 20 kV (doble circuito tiene su origen en el nuevo apoyo a instalar N°1, llegará hasta el CSI, y volverán al origen. Los dos tramos de línea discurren paralelos por la misma zanja de 22 m de largo y longitud total de conductor de 2x36 m).

- Emplazamiento:

Planta Fotovoltaica: Polígono 4 Parcela 36 del término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).

Centro de Seccionamiento: Polígono 15 Parcela 12 del término municipal de Pepino (Toledo).

- Acceso y conexión: Aportan permiso de acceso y conexión de i-DE redes eléctricas inteligentes, S.A.U. con fecha de emisión de los permisos 19/07/2023. Referencia: 9042409325 con una capacidad de acceso concedida de 1.000 kW. Con fecha 11/03/2025 el promotor aporta actualización del permiso de acceso y conexión por cambio de emplazamiento.

- Finalidad: Producción de energía eléctrica renovable con vertido a la red de distribución.

Antecedentes de hecho.

Primero: Con fecha de 20/12/2023 Boedo Solar, S.L. presenta solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.

Segundo: Mediante Anuncio, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, se sometió a información pública la solicitud de Boedo Solar, S.L., para autorización administrativa previa de proyecto de instalación solar fotovoltaica denominada FV Valdefuentes e infraestructura de evacuación, situada en los términos municipales de Talavera de la Reina y Pepino. Referencia: PE-726, el anuncio se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 52 de fecha 13/03/2024.

Durante el periodo de información pública no consta presentación de alegaciones.

Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las siguientes Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación:

- Ayto. de Pepino: Con fecha de puesta a disposición 27/02/2024, y fecha de lectura 27/02/2024, se envía separata al organismo afectado. Dentro del plazo establecido no emite informe, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 80/2007, se entiende la conformidad con la autorización y por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la instalación en el proyecto de ejecución. Con fecha 28/5/2025, a requerimiento de i-DE, el promotor aporta proyecto. 4, en el incluye el centro de seccionamiento y la línea subterránea y aclara los accesos al centro de seccionamiento. Con fecha de puesta a disposición 10/06/2025, y misma fecha de lectura, se envía doc. 39 con plazo de 20 días. Dentro del plazo establecido no emite informe, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 80/2007, se entiende la conformidad con la autorización y por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la instalación en el proyecto de ejecución

- Ayto. Talavera de La Reina: Con fecha de puesta a disposición 27/02/2024, y fecha de lectura 29/2/2024, se envía separata al organismo afectado. Con fecha 8/5/2024, se recibe informe del Ayuntamiento en el que informa que no existe inconveniente a la conformidad del proyecto técnico presentado, estableciendo condiciones, indicando asimismo que será necesaria la presentación de un estudio sobre el valor e incidencia arqueológicas de las actuaciones propuestas a la administración competente. Con fecha de puesta a disposición 14/5/2024, y misma fecha de lectura, se remite el condicionado al interesado. Con fecha 27/5/2024 muestra conformidad al condicionado, aportando separata para Cultura.

- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes: Con fecha de puesta a disposición 14/5/2024, y misma fecha de lectura, se requiere al interesado separata para el servicio de cultura, por afección según lo indicado por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Con fecha 27/5/2024 aporta separata. Con fecha 7/6/2024 se remite separata. Con fecha 5/11/2024 tiene entrada Resolución Afección al Patrimonio Arqueológico. Proyecto de construcción de la planta fotovoltaica «Valdefuentes 1.000 kV», polígono 4, parcela 36, en el término municipal de Talavera de la Reina, provincia de Toledo. Con fecha de puesta a disposición 12/12/2024, y misma fecha de lectura, se remite al interesado para su conocimiento.

- Ministerio Fomento (Demarcación Carreteras): Con fecha 19/02/2024 aporta separata. Con fecha de puesta a disposición 27/2/2024, y misma fecha de lectura, se envía separata al organismo afectado. Dentro del plazo establecido no emite informe, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 80/2007, se entiende la conformidad con la autorización y por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la instalación en el proyecto de ejecución.

- REE: Con fecha de puesta a disposición 25/1/2024, y misma fecha de lectura, se requiere separata al interesado. Con fecha 4/3/2024 aporta separata. Con fecha de puesta a disposición 7/3/2024, y fecha de lectura 13/3/2024, se envía separata al organismo afectado. Con fecha 5/4/2024 se recibe informe en el que se indica que no se presenta oposición al no existir afecciones a instalaciones de REE. Con fecha de puesta a disposición 10/4/2024, y fecha de lectura 15/04/2024, se envía al interesado para su conocimiento y efectos oportunos.

- I-DE: Con fecha de puesta a disposición 25/1/2024, y misma fecha de lectura, se requiere separata al interesado. Con fecha 4/3/2024 aporta separata. Con fecha de puesta a disposición 7/3/2024, y fecha de lectura 8/3/2024, se envía separata al organismo afectado. Con fecha 25/3/2024 se recibe informe de IDE donde indica que: referente al proyecto denominado "Instalación de PSFV "Valdefuentes" de 1.000,00 kW" existe el expediente abierto 9042409325 a nombre del titular del solicitante de la autorización administrativa previa donde se le han indicado las condiciones técnico - económicas a cumplir y no se ha dado aún conformidad al proyecto por nuestra parte. Con fecha de puesta a disposición 9/04/2024, y misma fecha de lectura, se envía informe al interesado. Con fecha 11/3/2025 el promotor aporta respuesta al informe de i-DE, en la que indica:

"Que a día del presente escrito ya se han conseguido los permisos de acceso y conexión actualizados los cuales han sido aportados al expediente y la aprobación del proyecto de planta e instalaciones de enlace, quedando solo pendiente la aprobación del proyecto de las instalaciones a ceder, siendo la última aportación del mismo el día 6 de febrero con las últimas correcciones."

Con fecha de puesta a disposición 19/3/2025, fecha de lectura 24/3/2025, se remite respuesta del promotor a I-DE con plazo de 15 días. Dentro del plazo establecido no emite informe, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 80/2007, se entiende la conformidad con la autorización y por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la instalación en el proyecto de ejecución. Con fecha 6/5/2025, después de emitido el informe para la Dirección General, i-DE emite informe en el que traslada la comunicación remitida por su parte al promotor en el que indica una serie de deficiencias que hay que subsanar. Con fecha de puesta a disposición 13/5/2025, y misma fecha de lectura, se remite doc. 36 al promotor con plazo de 10 días. Con fecha 28/5/2025, a requerimiento de i-DE, el promotor aporta proyecto. 4, en el incluye el centro de seccionamiento y a la línea subterránea y aclara los accesos al centro de seccionamiento. Con fecha de puesta a disposición 10/6/2025, y fecha de lectura 12/06/2025, se remite doc. 39 a i-DE con plazo de 20 días. Con fecha 27/6/2025 i-DE presenta informe en el que manifiesta su conformidad estableciendo:

“I-DE ha dado el visto bueno a toda la parte técnica del proyecto, sin embargo, para poder dar la conformidad al proyecto en sí mismo, nos faltaría recibir un documento firmado por un Organismo de Control Autorizado (OCA), que certifique que el proyecto cumple con la legislación vigente, así como con los requerimientos del MT 3.53.01.”

Con fecha de puesta a disposición 03/07/2025, y misma fecha de lectura, se traslada doc. 42 al promotor con plazo de 10 días. Con fecha 18/5/2026 el promotor aporta informe de SGS. Con fecha de puesta a disposición 20/5/2026, y misma fecha de lectura, se remite informe a i-DE con plazo de 15 días. Dentro del plazo establecido no emite informe, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 80/2007, se entiende la conformidad con la autorización y por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la instalación en el proyecto de ejecución.

- Ventaja Solar 14, S.L. NIF: B01735455 afección a la línea de evacuación de la ISFV Talavera I. nº referencia: PE-690: Con fecha de puesta a disposición 22/07/2025, y misma fecha de lectura, se realiza consulta AAP+AAC. Con fecha 20/8/2025 se recibe oposición de Ventaja Solar 14, S.L. fundamentada en la prelación temporal en la tramitación de su instalación y a la imposibilidad técnica de modificarla. Con fecha de puesta a disposición 09/09/2025, y misma fecha de lectura, se traslada al promotor con un plazo de 10 días. Con fecha 23/9/2025 el promotor justifica su oposición al informe de Ventaja Solar 14, S.L., indicando:

- La improcedencia de consulta a Ventaja Solar 14 dentro del procedimiento del expediente PE-726 ya que durante el procedimiento de información pública no manifestó alegaciones.
- La prelación temporal no otorga exclusividad sobre los terrenos.
- No se ha acreditado la imposibilidad técnica de modificación del trazado de la línea.

Con fecha de puesta a disposición 2/10/2025, y misma fecha de lectura, se traslada la documentación a Ventaja Solar 14, S.L. con plazo de 15 días. Con fecha 24/10/2025 Ventaja Solar 14, S.L. responde al informe del promotor, reiterando su oposición inicial incluyendo información adicional en cuanto a la imposibilidad de modificar el trazado de la línea. Con fecha de puesta a disposición 30/10/2025, y misma fecha de lectura, se remite al promotor otorgándole un plazo de 10 días. El promotor presenta, con fecha 12/11/2025, 2º informe de respuesta al informe emitido por Ventaja Solar 14 en el que reitera lo indicado en su primer informe añadiendo que no se ha acreditado la imposibilidad técnica de modificar la línea, a más y había habido un principio de acuerdo de modificación de ambas instalaciones. En particular se acordó:

1. Ventaja Solar 14, S.L. se comprometió a aportar, a comienzos de la semana siguiente, una traza modificada de la línea de evacuación, ubicando el apoyo y accesos sobre la linde norte de la parcela.

2. Boedo Solar, S.L. se comprometió a presentar un nuevo layout de la planta con las siguientes adaptaciones:

- Eliminación de la barrera vegetal norte.
- Aprovechamiento de la superficie con presencia de encinas, sujeto a conformidad del Servicio de Medio Natural.
- Revisión de la distancia al camino público de Talavera (reducción de 15 metros a 10 si se considera admisible).
- Sustitución de módulos por paneles de mayor eficiencia para reducir ocupación.

3. Ambas partes acordaron que, una vez definidos el nuevo layout y la traza modificada de la línea, se realizaría un estudio de sombras para determinar las posibles pérdidas de producción de la planta Valdefuentes.

Con fecha de puesta a disposición se traslada el anexo a Ventaja Solar con plazo de 20 días. Con fecha 25/03/2026 Ventaja Solar manifiesta su oposición al anexo presentado por no reflejar el trazado autorizado de la línea. Con fecha de puesta a disposición 13/4/2026, y fecha de lectura 14/4/2026. se remite oposición al promotor con plazo

de 10 días. Con fecha 20/4/2026 el promotor responde a oposición manifestando aclaraciones al anexo presentado. Con fecha de puesta a disposición 5/5/2026, y misma fecha de lectura, se remite respuesta a Ventaja Solar. Con fecha 25/5/2026 Ventaja Solar emite conformidad sujeta al cumplimiento reglamentario y a la firma de acuerdo de coordinación de obra. Con fecha de puesta a disposición 29/5/2026 se remite conformidad a Boedo.

Cuarto: Respecto al cumplimiento de la normativa de evaluación de impacto ambiental: Aporta documento ambiental en el que se indica que “De acuerdo con la normativa vigente en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la instalación solar fotovoltaica objeto de este expediente está exenta de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria y de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada”. Con fecha 17/01/2024 se envía al servicio de medio ambiente para que indique si se debe someter a algún procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Con fecha 11/3/2025 el promotor aporta informe, de fecha 7/7/2024, del Servicio de Calidad Ambiental en el que concluye: Según la fecha del registro de entrada en el organismo competente, una vez estudiadas las características del proyecto la zona en la que se pretende ejecutar, se informa que dicha actuación, no se encuentra entre las recogidas en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha ni en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (modificada por el R.D. 445/2023, de 13 de junio), por lo que el proyecto no deberá someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado, con fecha 16/06/2026, informe favorable para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción solicitada.

Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la autorización administrativa previa y de construcción solicitada.

A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes:

Fundamentos de derecho.

Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Segundo: Justificación de la resolución.

El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de las instalaciones y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007 y demás normativa de aplicación.

Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción solicitadas.

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.

Vistos el Decreto 112/2023; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1183/2020; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.

En su virtud Resuelve: Otorgar a Boedo Solar, S.L., la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, de acuerdo a las características indicadas. La presente resolución se encuentra sujeta a las siguientes condiciones:

Primera: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquellas relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.

Segunda: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.

Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.

Cuarta: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.

Quinta: El plazo para la ejecución del proyecto viene determinado por la fecha máxima para obtener la autorización de explotación definitiva, de acuerdo con la vigencia de su permiso de acceso y conexión, sin perjuicio de los plazos otorgados, en su caso, en otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.

Sexta: El titular debe, en su caso, comunicar al gestor de red la modificación de los datos que constan en los permisos de acceso y conexión obtenidos, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que en su punto 4 establece que "En aquellos casos en los que las instalaciones con permisos de acceso y conexión solicitados y/o concedidos hayan sufrido modificaciones que impliquen que dichas instalaciones puedan ser consideradas las mismas de acuerdo con lo establecido en esta disposición, los titulares deberán actualizar la solicitud de los permisos de acceso y conexión, o en su caso, actualizar los permisos de acceso y conexión concedidos para adaptarlos a las características de la instalación modificada", para que, en su caso, proceda a actualizar los permisos de acceso y conexión.

Séptima: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado o interesada.

A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos (o sus representantes) tengan obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es>, código RKGU (apartado "Tramitación Online").

Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Toledo, 8 de septiembre de 2026

El Director General de Transición Energética
ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ